

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7022/2538

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิต

แอนด์ทริสต์

นางสาวรัชดา จำปาเครือ กับพวก

โจทก์

จำกััด

จำเลย

ป.ร้ษฎาการ มาตรา 118

บัญญัติอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร มาตรา 17

บัญญัติอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร หมวด 6 ข้อ 17เรื่อง คำประกัน กำหนดไว้ว่า "สัญญาคำประกันสำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทผู้คำประกันต้อง ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท" บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ว่าจะต้องปิดอากร แสตมป์คนละ 10 บาท แม้ตามสัญญาคำประกันจะมีจำเลยที่ 2 และที่ 3เป็นผู้ลง ลายมือชื่อคำประกัน 2 คน แต่ก็เป็นกรคำประกันในนี้รายเดียวกัน สัญญาฉบับ เดียวกัน การปิดอากรแสตมป์ไว้ในสัญญาคำประกันดังกล่าว 10 บาท เป็นการถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงรับฟังสัญญาคำประกันดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้

บัญญัติอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร หมวด 6 ข้อ 17เรื่อง คำประกัน กำหนดไว้ว่า "สัญญาคำประกันสำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทผู้คำประกันต้อง ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท" บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ว่าจะต้องปิดอากร แสตมป์คนละ 10 บาท แม้ตามสัญญาคำประกันจะมีจำเลยที่ 2 และที่ 3เป็นผู้ลง

หมายเหตุ